Next — шаблоны документов для сделок

Oct 13, 2026 · @Nariman

Как представляться и как пользоваться шаблонами

При звонке говорим: «Агентство недвижимости «Next», Алматы». В договорах сторона — ИП «IT-bench» (ИИН 920213350026), работающее под брендом «Next».

- Это шаблоны, а не юридическая консультация. Перед первой сделкой покажите их юристу в Алматы: задаток и вознаграждение посредника на практике самые спорные места.
- В квадратных скобках — то, что заполняется под каждую сделку. Размер комиссии и срок эксклюзива решаете вы.
- Порядок: 1) договор с собственником — до рекламы и показов; 2) акт показа — на каждом показе, до того как назвать адрес; 3) соглашение о задатке — когда покупатель решил покупать.
- Перед задатком проверьте по свежим справкам (еГов / ЦОН): кто собственники, нет ли ареста и залога, кто прописан. Если в браке — нужно нотариальное согласие супруга.
- Проверьте, не занято ли название «Next» другим агентством в Алматы (2ГИС, Крыша), чтобы избежать путаницы у клиентов.

1. Договор на оказание услуг по продаже объекта недвижимости (эксклюзивный)

г. Алматы, [дата]

Исполнитель: Индивидуальный предприниматель «IT-bench» (агентство недвижимости «Next»), ИИН 920213350026, в лице [ФИО], действующего на основании уведомления о начале деятельности ИП.

Заказчик (Собственник): [ФИО], ИИН [ИИН], удостоверение личности № [номер], выдано [кем, когда], тел. [телефон].

1. Предмет

1. Заказчик поручает, а Исполнитель оказывает услуги по поиску покупателя и сопровождению продажи объекта: [квартира, число комнат, площадь м²], адрес: [адрес], кадастровый номер [номер] (далее — Объект).
2. Цена продажи, с которой выходим на рынок: [сумма] тенге. Минимальная цена с учётом торга: [сумма] тенге. Изменение цены — только с письменного согласия Заказчика (в том числе в мессенджере).
3. Заказчик согласен на продажу в ипотеку (Отбасы банк, банки второго уровня): [да / нет].

2. Эксклюзивность и срок

1. На срок действия договора Заказчик не поручает продажу Объекта другим агентствам и риэлторам.

2. Срок: [60] дней с даты подписания. Если ни одна сторона не заявила о прекращении за 7 дней до конца срока, договор продлевается на тот же срок.
3. Заказчик вправе продать Объект сам и без комиссии покупателю, которого нашёл сам и назвал Исполнителю письменно до показа: [оставить пункт или убрать].

3. Что делает Исполнитель

- Размещает и продвигает объявление за свой счёт, делает фото.
- Проводит показы по согласованию с Заказчиком, ведёт переговоры с покупателями.
- Проверяет документы на Объект, помогает с оценкой и ипотечным пакетом покупателя.
- Сопровождает задаток, нотариальную сделку и регистрацию перехода права.
- Раз в неделю сообщает Заказчику: сколько было звонков и показов, что говорят покупатели.

4. Что делает Заказчик

- Предоставляет документы: правоустанавливающий документ, техпаспорт, справки о зарегистрированных правах и об отсутствии обременений, согласие супруга (если нужно).
- Обеспечивает доступ на показы в согласованное время.
- Направляет Исполнителю всех обратившихся напрямую покупателей и агентов.
- Сообщает о любых обстоятельствах, которые мешают продаже (залог, арест, споры собственников, прописанные дети).

5. Вознаграждение

1. Вознаграждение Исполнителя: [процент от цены продажи или сумма в тенге], выплачивает [Заказчик / покупатель согласно акту показа].
2. Оплата — в день подписания договора купли-продажи у нотариуса [или: после регистрации], на счёт ИП по счёту на оплату, после чего стороны подписывают акт оказанных услуг.
3. Вознаграждение полагается и тогда, когда Объект купил покупатель, приведённый Исполнителем (есть акт показа), в течение [6] месяцев после окончания договора, даже если сделка прошла без Исполнителя.
4. Если Заказчик нарушил эксклюзив (продал через другого агента) или отказался от продажи после принятия задатка — он возмещает Исполнителю фактические расходы [или: штраф, сумма в тенге].

6. Прочее

- Досрочное расторжение — письменным уведомлением за [10] дней.
- Споры — переговорами, иначе в суде по месту нахождения Исполнителя по законодательству Республики Казахстан.
- Заказчик согласен на обработку своих персональных данных для исполнения договора.
- Два экземпляра равной силы, по одному для каждой стороны.

Исполнитель	Заказчик
ИП «IT-bench», ИИН 920213350026, адрес	[ФИО], ИИН [ИИН], адрес [адрес]

Исполнитель	Заказчик
[адрес], ИИК [счёт] в [банк]	
Подпись:	Подпись:

2. Акт показа объекта недвижимости

Акт подписывает покупатель на каждом показе — до того, как ему назвали точный адрес. Он доказывает, что квартиру показало агентство, и защищает комиссию, если покупатель и хозяин договорятся напрямую.

г. Алматы, [дата и время показа]

Исполнитель: ИП «IT-bench» (агентство недвижимости «Next»), ИИН 920213350026, в лице агента [ФИО агента], тел. [телефон].

Покупатель: [ФИО], ИИН [ИИН], тел. [телефон].

1. Исполнитель показал Покупателю объект(ы), перечисленные в таблице. До показа Покупатель эти объекты сам не осматривал и с их собственниками не общался (иначе — отметка «знаком» в таблице).
2. Если Покупатель (или его супруг, родственники, иные лица в его интересах) купит показанный объект в течение [12] месяцев после показа, он выплачивает Исполнителю вознаграждение [процент или сумма в тенге] [или: вознаграждение платит продавец, Покупатель не платит ничего].
3. Покупатель не передаёт третьим лицам адреса и контакты, полученные от Исполнителя.
4. Акт составлен в двух экземплярах. Подпись фотографией в мессенджере с номера Покупателя стороны признают равной собственноручной.

№	Адрес объекта	Комнат · м²	Цена, тенге	Знаком раньше?	Подпись покупателя
1					
2					
3					

Исполнитель (агент)	Покупатель
[ФИО], подпись:	[ФИО], подпись:

3. Соглашение о задатке

Задаток даёт покупатель собственнику (не агентству): агентство только оформляет и подписывается как свидетель. Задаток — по статьям 337–338 Гражданского кодекса РК; соглашение о нём заключается письменно.

г. Алматы, [дата]

Продавец: [ФИО], ИИН [ИИН], удостоверение личности № [номер].

Покупатель: [ФИО], ИИН [ИИН], удостоверение личности № [номер].

1. Стороны обязуются заключить договор купли-продажи квартиры по адресу [адрес], кадастровый номер [номер], площадь [м²], по цене [сумма] тенге не позднее [дата].
2. В обеспечение этого Покупатель передаёт Продавцу задаток [сумма] тенге [наличными под расписку / переводом на счёт Продавца]. Задаток засчитывается в цену квартиры.
3. Продавец гарантирует: квартира принадлежит ему, не в залоге, не под арестом и в споре не состоит; до сделки он не продаёт её и не обещает другим, снимает объявления.
4. Если сделка не состоялась:
    - по вине Покупателя — задаток остаётся у Продавца;
    - по вине Продавца — он возвращает задаток в двойном размере в течение [5] рабочих дней;
    - без вины сторон (банк отказал в ипотеке по причине самой квартиры, выявлено обременение) — задаток возвращается Покупателю в той же сумме в течение [5] рабочих дней.
5. Ипотека: покупка [с ипотекой в [банк], программа [название] / за собственные средства]. Продавец даёт документы для оценки и банка в течение [3] дней.
6. Расходы: нотариус — [кто платит], справки — Продавец, оценка и банковские комиссии — Покупатель. Вознаграждение агентства «Next» — по договору с собственником и акту показа.
7. Если квартира в совместной собственности супругов или у нескольких собственников — соглашение подписывают все собственники.
8. Соглашение в трёх экземплярах: Продавцу, Покупателю, агентству.

Задаток в сумме [сумма цифрами и прописью] тенге Продавец получил полностью.

Продавец	Покупатель	Свидетель: агентство «Next»
[ФИО], подпись:	[ФИО], подпись:	[ФИО агента], подпись: